

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1524/2530

นางนันทา กาญจนวิทย์
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2

ธนาคารนายจ้างแต่งตั้งโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานประจำปีมีหน้าที่พิเศษเป็นนักกีฬา
ประจำธนาคารนายจ้าง สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อลงแข่งขันบาสเกตบอลประจำปี
2524 ตามที่นายจ้างกำหนด ถือได้ว่าโจทก์ทำงานพิเศษให้ธนาคารนายจ้างนอกเหนือ
ไปจากหน้าที่ปกติเมื่อโจทก์ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานพิเศษดังกล่าว จึง
เป็นการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515.(ที่มา-ส่ง
เสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้
รับค่าทดแทน และขอให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนและค่ารักษาพยาบาลให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่าเหตุที่โจทก์ได้รับอันตรายแก่กายมิใช่เนื่องจากการทำงานให้แก่
นายจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนและค่ารักษาพยาบาลให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คำว่า "ประสบอันตราย"ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน หมายถึงการที่ได้รับอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง งานนั้นต้องเป็นงานประจำที่นายจ้างแต่งตั้งหรือถ้าจะมอบงานพิเศษให้ทำก็ต้องเป็นงานพิเศษเกี่ยวกับการที่ทำเป็นประจำ การที่ธนาคารนายจ้างแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลประจำธนาคาร สาขา กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความสามัคคีและส่งเสริมพลานามัยแก่ผู้เล่นกีฬาโดยตรง ไม่เกี่ยวกับงานของธนาคารนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามระเบียบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่21 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาของธนาคาร ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ได้ระบุชัดแจ้งว่าการแข่งขันกีฬาของพนักงานเป็นนโยบายของนายจ้าง และตามข้อ3 ของระเบียบฉบับเดียวกันก็ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาของธนาคารนายจ้างโจทก์ไว้ว่าเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของธนาคารด้วย ศาลฎีกาเห็นว่านโยบายของธนาคารนายจ้าง และวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ร่วมกันของพนักงาน ซึ่งเป็นลูกจ้างและของธนาคารนายจ้างด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้น การที่ธนาคารนายจ้างได้แต่งตั้งโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานประจำมีหน้าที่พิเศษเป็นนักกีฬาประจำธนาคารนายจ้าง สาขากรุงเทพมหานครเพื่อลงแข่งขันบาสเกตบอลประจำปี 2524 ตามที่นายจ้างกำหนด ถือได้ว่าโจทก์ทำงานพิเศษให้ธนาคารนายจ้างนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติ เมื่อโจทก์ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานพิเศษดังกล่าว จึงเป็นการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างตามประกาศกระทรวง

มหาตมาธีร์แกงการค้มครองรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ศาลรงงานกลาง
พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อรรถรณ้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงค์-มาโนช เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>